

1505616-16.2020.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/09/2022

... que Vinicius negou a prática do tráfico de drogas, que não o conhecia dos meios policiais e que o local é muito conhecido pelo tráfico que ali ocorre.

No mesmo sentido foram as declarações de Jefferson Souza Santos de Freitas, também policial militar.

Em seu interrogatório, o réu negou a prática delitiva. Narrou que se dirigiu ao local para adquirir entorpecentes do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1505616-16.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505616-16.2020.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vinicius Alves Cardoso da Silva

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

VINICIUS ALVES CARDOSO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 19 de novembro de 2020, por volta das 16h15, na avenida Horst Frederico João Herr, 4615, Jardim Hubert, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, juntamente com o adolescente G. S. R., trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 27 (vinte e sete) porções de Cannabis sativa L., acondicionadas em invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (pág. 117), o acusado apresentou defesa prévia (pág. 110).

Recebida a denúncia (pág. 118/119), foi ele citado (pág. 133).

Durante a instrução foram ouvidos dois policiais militares e o acusado foi interrogado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ).

Em memorial, o Ministério Público requereu a absolvição por insuficiência de provas (pág. 143/145), no que foi seguido pela Defesa (pág. 150/152).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é realmente improcedente.

Muito embora a materialidade delitiva tenha restado comprovada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 12/13, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 25/27 e pelo laudo toxicológico de pág. 99/101, a autoria não é certa.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar Vander Custodio de Almeida narrou que sua equipe foi acionada pelo sistema de monitoramento da cidade, diante do tráfico de drogas que estava ocorrendo no bairro Campo Bonito. O monitoramento captou que três indivíduos seriam os responsáveis pela prática, sendo que um deles se dirigia até um terreno baldio existente no local, ao lado de um bar, apanhava as drogas e retornava para entregá-las aos compradores, que por sua vez entregavam o dinheiro para o réu Vinicius. Para lá se dirigindo, abordou inicialmente o adolescente, que trazia consigo algumas porções de maconha, e na sequência Vinicius, com quem apreendeu a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) em notas fracionadas. No terreno baldio foram encontradas 23 (vinte e três) porções de maconha. Concluiu dizendo que Vinicius negou a prática do tráfico de drogas, que não o conhecia dos meios policiais e que o local é muito conhecido pelo tráfico que ali ocorre.

No mesmo sentido foram as declarações de Jefferson Souza Santos de Freitas, também policial militar.

Em seu interrogatório, o réu negou a prática delitiva. Narrou que se dirigiu ao local para adquirir entorpecentes do adolescente, e que tentou efetuar o pagamento com uma nota de R\$ 100,00 (cem reais), mas como o vendedor não tinha troco, entrou no referido estabelecimento comercial para trocar o dinheiro, sendo então abordado pelos policiais e conduzido à delegacia de polícia.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Dele realmente não se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, que o réu traficava drogas no local dos fatos. Com Vinicius não foram encontrados entorpecentes, bem como os policiais militares não trouxeram aos autos quaisquer elementos que corroborassem a versão de que estaria ele comercializando drogas no local.

Assim, havendo dúvida razoável de sua participação no delito e em prestígio ao princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido acusatório e absolvo VINICIUS ALVES CARDOSO DA SILVA, qualificado nos autos, da acusação que lhe foi feita, o que faço com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova. Determino, ainda, após o trânsito em julgado, o levantamento da quantia depositada em juízo em favor de Vinicius.

Oficie-se ao IIRGD.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 11 de setembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA